

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2984/2543

พนักงานอัยการสำนักงานอัยการสูงสุด

นาย เอก แซ่ตั้ง

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 173, มาตรา 208, มาตรา 225

คดีที่มีอัตราโทษจำคุก ก่อนเริ่มการพิจารณาศาลชั้นต้นจะต้องถามจำเลยว่ามี
ทนายความหรือไม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 173 วรรค
สอง เมื่อตามรายงานกระบวนการพิจารณาศาลชั้นต้น เพียงอ่านอธิบายฟ้องให้จำเลยฟัง
โดยไม่ดำเนินการตามบทกฎหมาย จึงเป็นการมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกระบวนการ
พิจารณา ศาลฎีกาจำเป็นต้องย้อนสำนวนเพื่อให้ศาลชั้นต้นดำเนินการใหม่ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 208(2) ประกอบมาตรา 225

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522
มาตรา 43(8), 134, 160 วรรคสาม, 160 ทวิ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 ขอ
ให้ริบของกลางและให้จำเลยทำประกันและทัณฑ์บนตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 46

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43(8), 134 วรรคหนึ่ง, 160 วรรคสาม, 160 ทวิ เป็นการกระทำความผิดเดียวผิดกฎหมายหลายบท แต่ละบทมีโทษเท่ากัน ลงโทษฐานแข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 3 เดือน ริบของกลางเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ คำขออื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ ของกลางคืนเจ้าของ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้เป็นคดีที่มีอัตราโทษจำคุก ก่อนเริ่มพิจารณาศาลชั้นต้นจะต้องถามจำเลยว่ามีทนายความหรือไม่ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 173 วรรคสองเมื่อตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นในวันที่ 29 เมษายน 2540 ศาลชั้นต้นเพียงอ่านอริบายฟ้องให้จำเลยฟัง โดยไม่ดำเนินการตามบทกฎหมายดังกล่าว จึงเป็นการมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกระบวนการพิจารณา ศาลฎีกาจำเป็นต้องย้อนสำนวนเพื่อให้ศาลชั้นต้นดำเนินการใหม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 208(2) ประกอบมาตรา 225"

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์และคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ศาลชั้นต้นดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 173 วรรคสอง แล้วพิจารณาพิพากษาใหม่ตามรูปคดีต่อไป

(โนรี จันทรทรร-พินิจ เพชรรุ่ง-ทวีวัฒน์ แดงทองดี)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ